

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
DEMANDANTE

v.

ALEJANDRO FONT MONTALVO
DEMANDADO

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA
DE PERMISOS DE USO Y
CONSTRUCCIÓN

QUERELLA: 2022-SRQ-009239

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quien muy respetuosamente

EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

1. La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es la siguiente: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, 00912.
2. A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.
3. A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1¹ lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos**

¹ Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis Suplido)

4. La parte demandada se encuentra compuesta por el Sr. Alejandro Font Montalvo, quien es dueño, oficial, agente, sirviente, empleado, cesionario o causahabiente de la propiedad objeto de la presente Demanda. Propiedad que ubica en la Carr. 108 km 3 H 2, Callejón Pitillo en el Municipio de Mayagüez, Puerto Rico 00680 y cuyo número de catastro es el 207-058-082-08-001.
5. El 29 de abril de 2022, personal de la Oficina de la Junta de Planificación inspeccionó la propiedad objeto de la presente Demanda, en la cual encontraron:
 - La construcción de un estacionamiento en el patio lateral izquierdo de la residencia principal, con medidas aproximadas de nueve pies por veinte pies en ausencia del correspondiente permiso de construcción.
 - La construcción de una estructura en cemento con medidas aproximadas de sesenta pies por treinta y cinco pies en dos niveles, sin ostentar el correspondiente permiso de construcción.
 - La construcción de una marquesina en la parte frontal del nivel superior de la residencia con medidas aproximadas de veintiséis pies por veinte pies, sin ostentar el correspondiente permiso de construcción.
 - Estructura se encuentra dividida en siete apartamentos, siendo utilizada para alquiler sin ostentar los correspondientes permisos de uso.
6. A tenor con lo anterior, la parte demandada construyó en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021.

7. Evaluado lo anterior, el 7 de junio de 2024 la Junta de Planificación emitió y notificó a la parte demandada una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
8. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió a la parte demandada, que de no presentar evidencia en un término de veinte (20) días, se le impondría una multa cinco mil ciento cuatro dólares (\$5,104.00) por incumplir con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
9. Además, se le advirtió que, de no recibir la información solicitada, se daría por puesta la multa y se podría acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para ordenar el cese y desista de los usos ilegales, la demolición de las obras ilegales a su costo, el cobro de la multa y la imposición de honorarios de abogado. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
10. De igual forma, se le apercibió que, para cumplir con la Orden, tenía que evidenciar que había comenzado el proceso de legalización a través de los permisos requerido, en el mismo término de veinte (20) días o en la alternativa presentar evidencia de haber eliminado las violaciones. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
11. A pesar de lo anterior, al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar las violaciones que mantiene en propiedad antes mencionada, ni ha satisfecho la multa impuesta por la Junta de Planificación.
12. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta de Planificación en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.

13. El estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todos y cada una de las construcciones efectuadas y los usos conferidos en Puerto Rico cuenten con los permisos necesarios que les confieran legalidad.

14. Todo ciudadano debe construir conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir que existan usos y construcciones desmedidos y desleales en toda la Isla.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de *Injunction* peticionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a demoler las obras ilegalmente construidas en la propiedad ubicada en la Carr. 108 km 3 H 2, Callejón Pitillo en el Municipio de Mayagüez, Puerto Rico 00680 y cuyo número de catastro es el 207-058-082-08-001.
2. Ordenando el pago de cinco mil ciento cuatro dólares (\$5,104.00), por concepto de multa impuesta a tenor con la Orden de Mostrar Causa emitida el 7 de junio de 2024.
3. Concediéndole a la Junta de Planificación las costas y honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00).
4. Concediéndole a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Ponce y San Juan, para Mayagüez, Puerto Rico a 31 de julio de 2025.

f/Lcdo. Walter J. Pérez García
RUA NÚM.: 20859
PO Box 483
Mercedita, PR 00715-0483
Email: lcdo.walterperez@gmail.com

f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro
RUA NÚM.: 21,578
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918

(787)332-0918
Email: ashley.latorre@cdogrouppr.com

f/ Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia
252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801
San Juan, Puerto Rico 00918
(787)332-0918
RUA NÚM.: 17,805
Email: alfonso.orona@gmail.com